



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Nama lengkap	: TERDAKWA ANAK ;
Tempat lahir	: Denpasar;
Umur/tanggal lahir	: 15 tahun / 8-4-2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Denpasar;
	: Hindu;
Agama	: Belum bekerja;
Pekerjaan	: Pelajar;
Pendidikan	

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tanggal 5-6-2017, No. Prin-2247/P.1.10/Ep/06/2017, sejak tanggal 5-6-2017 sd. 9-6-2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6-6-2017, No. 28/Tah Hk/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PNDps., sejak tanggal 6-6-2017 sd. 15-6-2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 Juni 2017, No. 28/Tah Ket/Pen.Pid-Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 16-6-2017 sd. 30-6-2017;

Anak didampingi oleh :

1. Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM RI KANWIL Propinsi Bali, bernama : I Gusti Agung Puspawati, Nip. 19631109 198603 2 001, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Orang tuanya, bernama : I Nengah Ruta (Bapaknya), tempat tanggal lahir Denpasar, 17-9-1977, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan satpam, alamat Jalan Kapten Japa gang 3

Hal 1 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



No. 11 Denpasar, namun ibunya yang bernama Ni Luh Sukerni tidak hadir karena sakit jantung sesuai surat keterangan sakit dari dokter AA. Ayu Yuli Gayatri, SpPD, menerangkan bahwa anak adalah sebagai anak kedua, anak pertama masih kuliah di Universitas Mahendrata;

3. Penasihat Hukum, bernama : Gusti Ayu Yuli Marhaeningsih, SE.SH., sesuai dengan penetapan penunjukkan oleh Hakim tertanggal 13 Juni 2017, No. 22/Pen.Pid-Sus/2017/PNDps, yang beralamat di jalan Gatot Subroto VI J Denpasar;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak KADEK PRIANTARA ALS KADEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak KADEK PRIANTARA ALS KADEK dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama anak ditahan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih anak-anak, sudah ada perdamaian dengan korban, masih Sekolah dan berlaku sopan dalam persidangan serta mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal 2 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Setelah mendengar keterangan Anak yang pada pokoknya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar keterangan orang tua anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji akan mendidik dan membina serta mengawasi anaknya lebih ketat agar anak itu merubah prilakunya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi awalnya karena si anak masuk geng motor MS 13, kurangnya pembinaan orang tuanya, serta pengaruh lingkungan / pergaulan anak itu yang tidak baik, maka menurut pembimbing kemasyarakatan lebih tepat anak itu diberikan hukuman pidana dengan syarat/pembinaan diluar lembaga atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK als. Kadek telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak KADEK PRIANTARA bersama-sama dengan saksi I KADEK SUDARSA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta RIZKI ZAKARIA, SAMSUL HADI dan I MADE RIO (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Sudarsa, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha sampai di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank

Hal 3 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, selanjutnya anak, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan I Kadek Sudarsa bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar. Tidak berapa lama kemudian anak dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui I Kadek Sudarsa dan anak mengatakan kepada I Kadek Sudarsa "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan anak tersebut lalu I Kadek Sudarsa mendekati orang yang dimaksud oleh anak yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" selanjutnya I Kadek Sudarsa menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, I Kadek Sudarsa memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu I Kadek Sudarsa pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian I Kadek Sudarsa berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh, selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya. Bahwa anak yang melihat Rengga Saputra lari ke tengah lapangan lalu meminjam pisau milik I Kadek Sudarsa dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba melawan dengan menendang anak, saat Rengga Saputra mengangkat kakinya anak menunduk dan menusuk pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah Rengga Saputra dan mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan.

Bahwa akibat pukulan I Kadek Sudarsa bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan anak saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka.

Hal 4 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit terhadap Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 oleh dokter Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil Visum:

- a. Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut GlasgowComa Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C;
- b. Pemeriksaan Luka : Pada kantong zakar bagian bawah,terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter . Terhadap korban dilakukan tindakan : Penjaritan luka,pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri. Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini,ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan anak Kadek Priantara bersama-sama dengan I Kadek Sudarsa (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta Rizki Zakaria, Samsul Hadi dan I Made Rio (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak KADEK PRIANTARA bersama-sama dengan saksi I KADEK SUDARSA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta RIZKI ZAKARIA,SAMSUL HADI dan I MADE RIO (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak,

Hal 5 dari 29 halaman,putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka terhadap saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Sudarsa, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha sampai di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI, selanjutnya anak, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan I Kadek Sudarsa bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar. Tidak berapa lama kemudian anak dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui I Kadek Sudarsa dan anak mengatakan kepada I Kadek Sudarsa "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan anak tersebut lalu I Kadek Sudarsa mendekati orang yang dimaksud oleh anak yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" selanjutnya I Kadek Sudarsa menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, I Kadek Sudarsa memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu I Kadek Sudarsa pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian I Kadek Sudarsa berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh, selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya. Bahwa anak yang melihat Rengga Saputra lari ke tengah lapangan lalu meminjam pisau milik I Kadek Sudarsa dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba melawan dengan menendang anak, saat Rengga Saputra mengangkat kakinya anak menunduk dan menusuk pisau dengan

Hal 6 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan kearah Rengga Saputra dan mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan.

Bahwa akibat pukulan I Kadek Sudarsa bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan anak saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah,tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit terhadap Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 oleh dokter Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil Visum:

- Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut GlasgowComa Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C
- Pemeriksaan Luka : Pada kantong zakar bagian bawah,terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Terhadap korban dilakukan tindakan : Penjaritan luka,pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri

Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini,ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan anak Kadek Priantara bersama-sama dengan I Kadek Sudarsa (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta Rizki Zakaria,Samsul Hadi dan I Made Rio (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal 7 dari 29 halaman,putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi, I KADEK SUDARSA ALS SUDARSA ALS NENGAH :

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kadek Priantara namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan KADEK PRIANTARA alias KADEK, SAMSUL HADI, I MADE RIO Als BADOT, RISKI ZAKARIA melakukan pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon Jalan Kesuma Atmaja Denpasar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 PUTRA W, MADE RIO, SAMSUL HADI, RUDI, GALIH, RISKI ZAKARIA, DWI AGUNG dan KADEK PRIANTARA, BAGUS AGUNG, ALDIO datang ke rumah saksi di Badak Agung. Setelah semua berkumpul sekitar pukul 22.30 wita mereka berangkat ke lapangan Renon. Mereka sampai di Lapangan Renon sekitar pukul 23.00 wita, kemudian mereka memarkir motor di depan Bank BRI. Selanjutnya KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RIZKI ZAKARIA, MADE RIO, GALIH SAPUTRA, memasuki lapangan Renon dan saksi menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar dengan PUTRA W. KADEK PRIANTARA, MADE RIO SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, GALIH SAPUTRA keluar dari lapangan Renon menemui saksi dan KADEK PRIANTARA mengatakan "NENGAH ADA ORANG MEGEL/CAMPAH (MEMANDANG SEPERTI MENANTANG)" dan saksi mendekati tiga orang yang dikatakan oleh KADEK PRIANTARA tersebut, kemudian saksi mengatakan "SIAPA YANG MEGEL SAMA TEMENKU" setelah itu saksi menempeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang tersebut, selanjutnya saksi memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan saksi juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan saksi juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh. Setelah itu SAMSUL HADI menendang orang yang

Hal 8 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



disebelah kanan mengenai pantatnya. Kemudian MADE RIO menggulat orang yang disebelah kanan dan memukul bagian dada orang tersebut sebanyak tiga kali. Selanjutnya RISKI ZAKARIA memukul sebanyak dua kali orang yang disebelah kiri mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya KADEK PRIANTARA meminjam pisau saksi sedangkan saksi kembali ke motor, saksi melihat KADEK PRIANTARA mengejar salah satu korban yang berlari ke tengah Lapangan Renon dan mencoba menusuk korban sebanyak dua kali namun hanya satu kali mengenai bagian paha korban;

- Bahwa kemudian saksi pergi bersama DWI AGUNG LAKSONO dan GALIH ke Tantular Net untuk menunggu teman dan di susul teman-teman saksi. Pada saat di Tantular Net KADEK PRIANTARA Als KADEK bercerita bahwa sempat menusuk korban dengan pisau lipat yang di pinjamkan saksi dengan berkata "AKU TADI DAPAT NUSUK KAKINYA" dan saksi menjawab "BAHAYA DAH" kemudian kami pulang masing-masing kerumah;
- Bahwa benar pada saat akan berangkat saksi membawa senjata tajam jenis pisau lipat dengan cara menyelipkan pisau lipat tersebut di pinggang pada karet celana;
- Bahwa saat KADEK PRIANTARA meminjam pisau lipat milik saksi dengan mengatakan "NGAH PINJAM PISAUMU" kemudian KADEK PRIANTARA mengembalikan pisau lipat tersebut pada saat mereka sudah berada di Jalan Tantular dengan mengatakan "NI NGAH PISAUNYA TAK KEMBALIIN " dan KADEK PRIANTARA mengaku telah menusuk korban;
- Bahwa pisau lipat yang dipergunakan oleh KADEK PRIANTARA untuk menusuk korban adalah milik saksi dan saksi mendapatkan pisau tersebut dari teman saksi yang MUHAMAD KARTONO yang merupakan teman kecil saksi dimana pada saat itu MUHAMAD KARTONO sedang liburan ke Bali pada Bulan Juli 2016 pada saat itu MUHAMAD KARTONO memperlihatkan pisau lipat tersebut kemudian dia mengatakan "KAMU MAU PISAU INI UNTUK JAGA DIRI" dan saksi jawab "MAU" dia memberikan pisau lipat tersebut untuk kenang - kenangan;

Hal 9 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya membawa pisau lipat tersebut setiap kali saksi keluar bersama teman – teman Geng MS13, saksi membawa pisau tersebut untuk menjaga diri agar tidak diganggu orang karena sebelumnya saksi pernah diganggu orang tidak dikenal di daerah Gunung Agung dan mau dikeroyok oleh sekitar 10 orang padahal tidak pernah ada masalah namun pada saat itu saksi berhasil kabur;
- Bahwa keadaan dan situasi lapangan renon pada saat itu adalah gelap dan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Geng Motor MS13 berdiri, selaku ketua pertama IMANUEL YOGA PRATAMA selanjutnya sejak Bulan Juli 2016 saksi menjadi ketua Geng MS13 Arti dari MS13 adalah MARASALVATRUCHA-13 yang artinya adalah TENTARA KECIL, Kelompok/geng motor MS-13 terdiri dari 24 orang anggota. Adapun maksud dan tujuan didirikan organisasi / perkumpulan Geng Motor MS13 adalah untuk kumpul – kumpul saja serta kegiatannya adalah kumpul – kumpul bersama teman – teman;
- Bahwa benar barang bukti pisau lipat berwarna putih adalah milik saksi yang dipinjam oleh KADEK PRIANTARA yang dipergunakan untuk menusuk korban RENGGA SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. Saksi, RISKI ZAKARIA :

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kadek Priantara namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama teman-teman Geng Motor “MS13” antara lain : KADEK PRIANTARA alias KADEK, I MADE RIO, SAMSUL HADI, I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGHAH berangkat ke lapangan Renon;
- Bahwa sampai di Lapangan Renon sekitar pukul 23.00 wita, kemudian parkir motor di depan Bank BRI Jalan Kusumaatmaja. Selanjutnya KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RIZKI ZAKARIA, MADE RIO, GALIH SAPUTRA, memasuki lapangan Renon dan I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGHAH menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar dengan PUTRA W. Kemudian KADEK

Hal 10 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIANTARA, MADE RIO SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, GALIH SAPUTRA keluar dari lapangan Renon menemui I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGAH, dan KADEK PRIANTARA mengatakan “NENGAH ADA ORANG MEGEL/CAMPAH (MEMANDANG SEPERTI MENANTANG)” selanjutnya I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGAH mendekati tiga orang yang dikatakan oleh KADEK PRIANTARA tersebut, kemudian I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGAH mengatakan “SIAPA YANG MEGEL SAMA TEMENKU” selanjutnya mereka melakukan pengeroyokan terhadap ketiga orang tersebut;

- Bahwa peran masing – masing pada saat kejadian tersebut, I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGAH menempeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang tersebut, selanjutnya memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh dan dia juga meminjamkan pisau lipat kepada KADEK PRIANTARA yang digunakan untuk menusuk korban. SAMSUL HADI menendang orang yang disebelah kanan mengenai pantatnya. I MADE RIO menggulat orang yang disebelah kanan dan memukul bagian dada orang tersebut sebanyak tiga kali. Saksi memukul sebanyak dua kali orang yang disebelah kiri mengenai bagian punggungnya. KADEK PRIANTARA Als KADEK mengejar korban yang lari ketengah lapangan renon dan menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat KADEK PRIANTARA menusuk korban karena saksi hanya melihat saat PRIANTARA mengejar korban ke tengah lapangan, namun setelah kejadian tersebut dan berkumpul di Net Tantular saksi mendengar cerita langsung dari PRIANTARA, SUDARSA,SAMSUL bahwa PRIANTARA telah menusuk korban menggunakan pisau lipat milik SUDARSA dan berkata “AKU TADI DAPAT NUSUK KAKINYA” kemudian semuanya pulang masing-masing kerumah;
- Bahwa saat itu saksi di ajak PRIANTARA untuk melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud memperlihatkan keeksisan

Hal 11 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geng motor MS-13 dan bertujuan agar para korban takut dengan cara dilukai namun perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa pisau lipat warna putih tersebut adalah milik I KADEK SUDARSA yang dipinjamkan kepada KADEK PRIANTARA yang dipergunakan untuk menikam / menusuk korban RENGGA SAPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka tusuk pada paha kanan korban;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. Saksi, I MADE RIO Als. BADOT:

Tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan kadek Priantara namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, setelah semua berkumpul di rumah I KADEK SUDARSA Als. SUDARSA Als. NENGHAH sekitar pukul 22.30 wita mereka berangkat ke lapangan Renon. Mereka sampai di Lapangan Renon sekitar pukul 23.00 wita, kemudian mereka memarkir motor di depan Bank BRI. Selanjutnya KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RIZKI ZAKARIA, saksi, GALIH SAPUTRA, memasuki lapangan renon kemudian saksi, KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, GALIH SAPUTRA keluar dari lapangan Renon menemui I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGHAH dan KADEK PRIANTARA mengatakan "NENGHAH ADA ORANG MEGEL/CAMPAH (MEMANDANG SEPERTI MENANTANG)" dan I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGHAH mendekati tiga orang yang dikatakan oleh KADEK PRIANTARA tersebut, kemudian I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGHAH mengatakan "SIAPA YANG MEGEL SAMA TEMENKU" setelah itu I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGHAH menepeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang tersebut, selanjutnya I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGHAH memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGHAH juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali

Hal 12 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGGAH juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh. Setelah itu SAMSUL HADI menendang orang yang disebelah kanan mengenai pantatnya. Kemudian saksi sendiri menggulat orang yang disebelah kanan dan memukul bagian dada orang tersebut sebanyak tiga kali setelah itu saksi kembali ke sepeda motor saksi. Selanjutnya RISKI ZAKARIA memukul sebanyak dua kali orang yang disebelah kiri mengenai bagian punggungnya. Kemudian saksi pergi bersama PUTRA WIRAWAN ke tantular Net untuk menunggu teman dan di susul teman-teman saksi.pada saat di Tantular Net KADEK PRIANTARA Als KADEK bercerita bahwa sempat menusuk korban dengan pisau lipat yang di pinjamkan oleh I KADEK SUDARSA alias SUDARSA alias NENGGAH dengan berkata”AKU TADI DAPAT NUSUK KAKINYA”;

- Bahwa di Geng Motor MS13 berdiri, selaku ketua pertama IMANUEL YOGA PRATAMA , arti dari MS13 adalah MARASALVATRUCHA-13 yang artinya adalah TENTARA KECIL, Kelompok/geng motor MS-13 terdiri dari 24 orang anggota. Adapun maksud dan tujuan didirikan organisasi / perkumpulan Geng Motor MS13 adalah untuk kumpul – kumpul saja serta kegiatannya adalah kumpul – kumpul bersama teman – teman;
- Bahwa barang bukti berupa pisau lipat warna putih adalah milik I KADEK SUDARSA yang dipinjamkan kepada KADEK PRIANTARA yang dipergunakan untuk menikam / menusuk korban RENGGA SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

4. Saksi, SAMSUL HADI:

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan kadek Priantara namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama teman-teman Geng Motor “MS13” antara lain : KADEK PRIANTARA alias KADEK, I MADE RIO, RISKI ZAKARIA, I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGGAH melakukan

Hal 13 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon jalan Kesuma Atmaja Denpasar;

- Bahwa setibanya di areal lapangan Renon Denpasar saksi bersama teman-teman tersebut diatas membeli jagung bakar sedangkan KADEK PRIANTARA masuk ke dalam lapangan kearah museum Bajra Sandhi. Tidak lama kemudian KADEK PRIANTARA kembali dengan mengatakan / mengadu kepada I KADEK SUDARSA bahwa dirinya di plototin oleh seseorang / korban, selanjutnya I KADEK SUDARSA mencari orang / korban tersebut dan menanyakan kepada korban dan dua orang temannya sambil menempeleng kepala ke tiga korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak masing-masing sekali, selanjutnya saksi menendang sekali salah satu korban dengan menggunakan kaki kanan saksi yang mengenai pinggulnya, RISKI ZAKARIA memukul salah satu korbannya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai punggung bagian kanan salah satu korban, I MADE RIO memukul salah satu korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanannya mengepal yang mengenai dada korban, korban RENGGA SAPUTRA lari menuju ke tengah lapangan dan dikejar oleh KADEK PRIANTARA dan pada saat lari tersebut korban terpeleset dan jatuh selanjutnya ditikam oleh KADEK PRIANTARA sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau lipat yang mengenai paha sebelah kanan. Selanjutnya saksi bersama delapan orang teman lainnya (Geng Motor MS13) pergi meninggalkan korban ke Tantular Net Renon Denpasar dan tidak lama kemudian saksi dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selaku ketua Geng Motor MS13 adalah IMANUEL YOGA PRATAMA dan ketua yang kedua adalah I KADEK SUDARSA (sejak bulan Juli 2016) dan saksi ikut bergabung di Geng Motor MS13 sejak bulan Juli 2015, adapun maksud dan tujuan didirikan organisasi / perkumpulan Geng Motor MS13 adalah agar banyak punya teman serta kegiatannya adalah kumpul-kumpul;
- Bahwa selain di areal lapangan Renon Geng MS13 pernah melakukan perbuatan tindakan kekerasan di tempat mangkal Bencongan di jalan

Hal 14 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantular Renon Denpasar, jalan simpang tiga dekat kantor Departemen Keuangan Renon Denpasar, simpang tiga Kantor DPRD Propinsi Bali Renon Denpasar, Warung WDA jalan Tukad Jinah Panjer Denpasar (MADE RIO, KADEK PRIANTARA, BAGUS AGUNG dan DIO) simpang tiga Kantor DPRD Propinsi Bali Renon Denpasar;

- Bahwa barang bukti berupa pisau lipat warna putih adalah milik I KADEK SUDARSA yang dipinjamkan kepada KADEK PRIANTARA yang dipergunakan untuk menikam / menusuk korban RENGGA SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

5. Saksi, RENGGA SAPUTRA:

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, yang kemudian dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan yang terjadi Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Areal Lapangan Renon Denpasar depan Bank BRI Cabang Renon Denpasar Jalan Kesuma Atmaja Denpasar yang dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan saksi dikeroyok karena sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang – orang yang mengeroyok saksi tersebut;
- Bahwa saksi ke Lapangan Renon dengan tujuan untuk jalan – jalan dan mencari makan bersama dengan RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN, ARNANDA VIDIAN, IMA dan satu orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selesai makan saksi bersama dengan RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN, ARNANDA VIDIAN berpisah dengan IMA dan temannya menuju motor masing – masing. Tiba – tiba datang sekitar sepuluh orang dan salah satu dari orang tersebut berbicara kepada mengatakan RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN “KAMU NGINTIP TEMAN SAKSI PACARAN” dan dijawab “DISINI AJA TIDAK ADA YANG KENAL“. Namun salah satu orang tersebut langsung menempeleng kepala mereka bertiga dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka;

Hal 15 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN dan ARNANDA VIDIAN langsung dipukul dan ditendang oleh orang – orang tersebut tapi saksi ingat secara detail kejadian tersebut karena mereka datang dengan banyak orang dan bergantian memukul serta menedang saksi, seingat saksi ARNANDA VIDIAN dipukul satu kali dan langsung lari ke motor kemudian RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN ditendang sampai terjatuh dan saksi membantu RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN berdiri sehingga dia juga bisa lari ke motor;
- Bahwa saksi dipukuli lagi kemudian saksi lari ke tengah lapangan dan saksi melihat ada salah satu orang yang membawa pisau lari mengejar saksi sampai ke tengah lapangan sehingga saksi terpeleset jauh terlentang selanjutnya saksi mencoba membela diri dengan menendang orang tersebut namun orang tersebut langsung menunduk dan menusuk pisau ke arah saksi yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan. Setelah itu orang tersebut langsung lari dan saksi bangun sendiri menuju motor kemudian pulang bersama RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN;
- Bahwa seingat saksi jumlah mereka kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang, yang mendatangi saksi sekitar 4 (empat) orang sedangkan yang lain menunggu di belakang namun saksi tidak ingat berapa orang yang memukul dan menendang saksi dan teman – teman saksi dan saksi juga tidak ingat peran masing – masing dari para pelaku karena pada saat itu saksi kaget secara tiba – tiba didatangi oleh para pelaku kemudian di pukul dan di tendang dan kejadian itu berlangsung cepat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang yang menusuk saksi mendapatkan pisau dan saksi menjelaskan posisi saat dikeroyok adalah RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN berada di tengah, saksi sebelah kanan dan ARNANDA VIDIAN disebelah kiri kemudian para pelaku datang dari arah depan dan langsung memukul serta menedang;
- Bahwa pelaku menusuk saksi dalam posisi saksi jatuh terlentang dan saksi akan menendang pelaku dengan menggunakan kaki kanan pada saat kaki kanan saksi terangkat untuk menendang itulah pelaku dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan menunduk dan menusuk selangkangan kanan saksi;

Hal 16 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dan situasi di Areal Lapangan Renon pada saat kejadian adalah sepi dan gelap karena lampu penerangan berada jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di pangkal paha sebelah kanan bawah kemaluan robek sekitar 2 cm, selain itu saksi tidak ada mengalami luka lain hanya merasa sakit di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa pada saat di visum dokter memeriksa seluruh tubuh saksi, namun tidak ada ditemukan luka sehingga hasil visum hanya menerangkan luka sepanjang 2 cm di selangkangan kanan di bawah kemaluan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak TERDAKWA ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak bersama teman-teman Geng Motor "MS13" antara lain : RISKI ZAKARIA, I MADE RIO, SAMSUL HADI, I KADEK SUDARSA Als SUDARSA Als NENGAH melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon jalan Kesuma Atmaja Denpasar;
- Bahwa awalnya anak dan DWI AGUNG LAKSONO datang kerumah I KADEK SUDARSA yang beralamat di jalan Badak Agung VII Denpasar dan dirumah tersebut sudah ada berkumpul I KADEK SUDARSA, I GEDE PUTRA WIRAWAN, SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA alias RISKI, ALDIO GALIH SAPUTRA, DWI AGUNG LAKSONO dan BAGUS AGUNG tidak lama kemudian datang I MADE RIO alias BADOT;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.30 anak bersama ke sembilan orang teman tersebut diatas meninggalkan rumah I KADEK SUDARSA menuju lapangan Renon Denpasar, setibanya di areal lapangan Renon Denpasar teman-teman anak membeli jagung bakar sedangkan anak masuk jalan-jalan ke dalam lapangan kearah museum Bajra Sandhi, anak dipandang sepertinya menantang anak oleh tiga orang yang anak tidak kenal (korban), karena anak dipandang seperti ditantang kemudian anak keluar lapangan menuju atau melapor/mengadu dengan mengatakan ada orang megel (menantang saksi) kepada I KADEK SUDARSA;

Hal 17 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya I KADEK SUDARSA mencari orang yang megel (menantang) / korban tersebut dan menanyakan kepada ketiga korban tersebut dengan mengatakan siapa yang megel sama temannya (anak) sambil menempeleng kepala ke tiga korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak masing-masing sekali, dan memukul dua korban masing-masing sekali yang mengenai pipi bagian kiri serta menendang salah satu korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai lehernya hingga korban terjatuh, selanjutnya SAMSUL HADI menendang dengan menggunakan kaki kanan sekali kepada salah satu korban dengan yang mengenai pinggulnya, I MADE RIO bergulat dengan salah satu korban dan anak lihat salah satu korban atas nama RENGGA SAPUTRA lari ke arah tengah lapangan, anak meminjam pisau lipat warna putih kepada I KADEK SUDARSA selanjutnya anak kejar korban atas nama RENGGA SAPUTRA dan pada saat lari tersebut korban terpeleset dan jatuh selanjutnya anak tusuk sekali yang mengenai paha sebelah kiri dengan menggunakan menggunakan pisau lipat warna putih serta anak tikam sekali akan tetapi tidak kena yang anak pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi mengenai paha sebelah kanan. Selanjutnya anak bersama delapan orang teman lainnya (Geng Motor MS13) pergi meninggalkan korban ke Tantular Net Renon Denpasar dan tidak lama kemudian anak dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa anak menusuk korban RENGGA SAPUTRA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat warna putih yang dipinjam dari SUDARSA dengan cara pada saat itu anak mendatangi SUDARSA kemudian anak mengatakan “NGAH, PINJAM PISAUMU” dan SUDARSA langsung memberikan pisau lipat tersebut kepada anak;
- Bahwa pada saat itu korban lari ke tengah lapangan kemudian anak meminjam pisau milik SUDARSA dan mengejar korban sampai ke tengah lapangan dan korban terpeleset jauh terlentang selanjutnya korban mencoba melawan dengan menendang anak, saat korban mengangkat kakinya anak langsung menunduk dan menusukkan pisau dengan menggunakan tangan kanan anak ke arah korban yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan korban;

Hal 18 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut anak gunakan untuk menusuk korban sebanyak dua kali namun hanya sekali mengenai korban bagian selangkangan kanannya setelah itu Anak dan teman-teman menuju ke Tantular Net dan disana anak mengembalikan pisau lipat tersebut kepada SUDARSA;
- Bahwa maksud dan tujuan anak bersama teman Geng MS13 melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah agar organisasi / perkumpulan Geng MS13 dikenal, disegani dan ditakuti oleh Geng-geng motor lainnya yang ada di Denpasar;
- Bahwa situasi lapangan Renon saat kejadian adalah gelap dan sepi tapi ada beberapa orang pacaran di sekitar sana;
- Bahwa benar barang bukti pisau lipat warna putih yang diperlihatkan dipersidangan yang Anak pergunakan menusuk korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka tusuk pada paha kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, yang telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, Anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Sudarsa, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha setelah kumpul-kumpul di rumah I Kadek Sudarsa lalu pergi ke di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya anak, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan I Kadek Sudarsa bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar;
- Bahwa di tengah lapangan Renon tersebut Anak sempat saling pandang dengan korban Rengga Saputra yang saat itu bersama teman-temannya yaitu Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya

Hal 19 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Hermawan, dimana Anak saat itu merasa tersinggung dan merasa ditantang oleh korban;

- Bahwa karenanya Anak menyampaikan kepada saksi I Kadek Sudarsa dan anak mengatakan "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), dan atas perkataan anak tersebut lalu I Kadek Sudarsa mendekati orang yang dimaksud yaitu korban Rengga Saputra, Arnanda Vidian dan Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" selanjutnya I Kadek Sudarsa menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, lalu memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, dan karena Arnanda Vidian mau melawan lalu I Kadek Sudarsa pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh;
- Bahwa bersamaan dengan itu Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh, selanjutnya Made Rio bergulat dengan Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, sedangkan Rizki Zakaria yang berhadapan dengan Arnanda Vidian sempat memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali mengenai punggungnya;
- Bahwa Anak yang melihat Rengga Saputra lari ke tengah lapangan lalu meminjam pisau milik I Kadek Sudarsa dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, namun Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba melawan dengan menendang anak, namun pada saat Rengga Saputra mengangkat kakinya, Anak menunduk dan menusukkan pisaunya dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan korban;
- Bahwa akibat pukulan I Kadek Sudarsa bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan anak saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka;

Hal 20 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit atas nama Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh dokter Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, telah diperoleh hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut GlasgowComa Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C;
- b. Pemeriksaan Luka : Pada kantong zakar bagian bawah,terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Terhadap korban dilakukan tindakan : Penjaritan luka, pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri. Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak TERDAKWA ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK didakwa dengan dakwaan alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur, Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas, adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang

Hal 21 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



dapat diajukan ke sidang Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukkan seorang Anak sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan setelah Anak tersebut diajukan ke persidangan ternyata benar bernama TERDAKWA ANAK, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan orangtua Anak tersebut yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Anak TERDAKWA ANAK belum genap berumur 18 tahun / lahir tanggal 8 April 2002, maka oleh karenanya Anak TERDAKWA ANAK dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Anak TERDAKWA ANAK adalah anak yang sehat jiwanya, dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka secara hukum Anak tersebut tidaklah termasuk anak yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur dan terjemahan KUHP terdapat perbedaan tentang bunyi rumusan unsur kedua dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, ada yang merumuskan “secara terbuka dan dengan tenaga yang dipersatukan atau secara bersama-sama”, ada yang merumuskan “dimuka umum bersama-sama”, dan ada yang merumuskan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” ;

Hal 22 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan tersebut, dalam memaknai unsur kedua tersebut Majelis Hakim berpedoman pada pengertian yang lebih luas, dimana kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk kedalam pengertian unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, Anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Sudarsa, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha setelah kumpul-kumpul di rumah I Kadek Sudarsa lalu pergi ke di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya anak, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan I Kadek Sudarsa bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar;
- Bahwa di tengah lapangan Renon tersebut Anak sempat saling pandang dengan korban Rengga Saputra yang saat itu bersama teman-temannya yaitu Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan, dimana Anak saat itu merasa tersinggung dan merasa ditantang oleh korban;
- Bahwa karenanya Anak menyampaikan kepada saksi I Kadek Sudarsa dan anak mengatakan "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), dan atas perkataan anak tersebut lalu I Kadek Sudarsa mendekati orang yang dimaksud yaitu korban Rengga Saputra, Arnanda Vidian dan Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" selanjutnya I Kadek Sudarsa menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, lalu memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan

Hal 23 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, dan karena Arnanda Vidian mau melawan lalu I Kadek Sudarsa pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh;

- Bahwa bersamaan dengan itu Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh, selanjutnya Made Rio bergulat dengan Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, sedangkan Rizki Zakaria yang berhadapan dengan Arnanda Vidian sempat memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali mengenai punggungnya;
- Bahwa Anak yang melihat Rengga Saputra lari ke tengah lapangan lalu meminjam pisau milik I Kadek Sudarsa dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, namun Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba melawan dengan menendang anak, namun pada saat Rengga Saputra mengangkat kakinya, Anak menunduk dan menusukkan pisaunya dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Anak TERDAKWA ANAK bersama I Kadek Sudarsa, Samsul Hadi, Rizki Zakaria dan teman-temannya yang lain secara bersamaan telah mengeroyok dan menyerang korban Rengga Saputra, Arnanda Vidian dan Rizfal Yudi Setya Hermawan, bahkan setelah korban lari dan terjatuh, Anak telah menusuknya dengan pisau lipat yang dipinjamnya dari saksi I Kadek Sudarsa, dimana tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur, Melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal 170 KUHP dapat diartikan telah bertindak mempergunakan kekuatan atau tenaga yang tidak sah dan tidak biasa, namun penggunaan kekuatan atau tenaga badaniah itu tidak terlalu ringan;

Hal 24 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa Anak bersama teman-temannya telah menyerang dan mengeroyok korban Rengga Saputra, Arnanda Vidian dan Rizfal Yudi Setya Hermawan, dimana Anak dan teman-temannya dalam waktu yang bersamaan, ada yang menempeleng, ada yang memukul, dan ada yang menendang korban, bahkan ketika korban Rengga Saputra lari menjauhi tempat kejadian, Anak justru meminjam pisau milik saksi I Kadek Sudarsa dan mengejar korban hingga korban terjatuh, dimana korban berusaha untuk melawan dengan mengangkat kakinya untuk menendang Anak, akan tetapi Anak menghindar dengan menundukkan badangnya dan bersamaan itu pula Anak menusukkan pisaunya ke arah korban yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan korban;

Menimbang, bahwa akibat pukulan I Kadek Sudarsa bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan anak saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit atas nama Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh dokter Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut GlasgowComa Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C;
- Pemeriksaan Luka : Pada kantong zakar bagian bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Terhadap korban dilakukan tindakan : Penjaritan luka, pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri.

Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak

Hal 25 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Anak TERDAKWA ANAK telah menusuk korban dengan menggunakan pisau sehingga mengakibatkan korban Rengga Saputra mengalami luka, maka unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menurut Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak TERDAKWA ANAK harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak TERDAKWA ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, namun apakah Anak itu harus dijatuhi tindakan atau dijatuhi pidana, maka berdasarkan keterangan Anak, orang tuanya, dan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK sekalipun tergolong Anak, namun dilihat dari perkembangan fisik dan mental Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar;
- Bahwa apabila dilihat dari cara-cara melakukan perbuatannya, ternyata kelakuan Anak tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain, karena kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan pisau tajam, yang apabila mengenai bagian tubuh yang vital dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa kelakuan Anak TERDAKWA ANAK diluar rumah yang ikut perkumpulan anak yang disebutnya Geng Motor MS 13, adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya karena perkumpulan itu tidak mempunyai tujuan yang positif, bahkan justru melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

Hal 26 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kelakuan Anak TERDAKWA ANAK yang sering keluar malam, ternyata tidak mendapat pengawasan dari orang tuanya dengan alasan orang tuanya sibuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memperbaiki perilaku Anak agar menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, menurut Hakim adalah tepat apabila anak tersebut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, dan dalam perkara ini Anak tersebut dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK ditahan dan penahannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak TERDAKWA ANAK tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa sebilah pisau lipat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan'

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK mengakibatkan korban Rengga Saputra mengalami luka;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Anak masih berusia sangat muda dan masih berstatus pelajar, sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak TERDAKWA ANAK , menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan

Hal 27 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau lipat warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh I Made Pasek, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan anak TERDAKWA ANAK didampingi Penasihat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar dan orang tua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Dicatat disini :

Hal 28 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari : Rabu, tanggal 21 Juni 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan anak menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal 29 dari 29 halaman, putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.